

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3827/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด ระนอง
นาย บุญ ยืน ทรัพย์ มั่ง สั่งข

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 289, มาตรา 335 วรรคสอง

จำเลยวางแผนการที่จะฆ่าผู้ตายและผู้เสียหายเพื่อจะเอาทรัพย์สินมาตั้งแต่วเวลาประมาณ 11 นาฬิกา เมื่อมีโอกาสดังนั้นผู้ตายก่อน โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทรัพย์สินจากผู้ตายหรือไม่ แล้วจำเลยจึงฆ่าผู้เสียหายและเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไป แต่ผู้เสียหายไม่ตายตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าจำเลยกระทำต่อผู้ตายและผู้เสียหายด้วยเจตนาอันเดียวกันและเป็นการกระทำต่อเนื่องกันถือได้ว่าเป็นการกระทำในคราวเดียวกันจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทมิใช่หลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 91, 288, 289, 335 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2525 มาตรา 11 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และขอให้ริบไม้และเชือกของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), (6), 289(4),(6) ประกอบด้วยมาตรา 80 และมาตรา 335 วรรคสองลงโทษมาตรา 289 ซึ่งเป็นบทหนักตามมาตรา 90 ให้ประหารชีวิต คำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามมาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา 52 เหลือโทษจำคุกตลอดชีวิต ไม้และเชือกของกลางให้ริบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ส่วนไม้และเชือกของกลางฟังได้ว่าเป็นของที่คนร้ายได้ใช้ในการกระทำความผิด จึงให้ริบ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ในคืนวันที่ 6 มิถุนายน 2530 นางสมณทนา เรื่องชั้นนี้ผู้ตายถูกจำเลยใช้เชือกมัดและใช้ของแข็งทุบตีถึงแก่ความตาย ตามรายงานการชันสูตรพลิกศพท้ายฟ้องและในคืนวันเดียวกันนั้นนางผกาหรือตึก เรื่องชั้นนี้ ผู้เสียหายน้องสาวของผู้ตายก็ถูกจำเลยใช้เชือกรัดคอโดยมีเจตนาฆ่า แต่การกระทำไม่บรรลุผล เพราะผู้เสียหายเพียงแต่สลบ หลังจากนั้นจำเลยได้ลักทรัพย์ของผู้เสียหายไป ปัญหาว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน เห็นว่าจำเลยวางแผนการที่จะฆ่าผู้ตายและผู้เสียหายเพื่อจะเอาทรัพย์มาตั้งแต่วิถีประมาณ 11 นาฬิกาเมื่อมีโอกาสจึงฆ่าผู้ตายก่อน โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ทรัพย์จากผู้ตายหรือไม่ แล้วจำเลยจึงฆ่าผู้เสียหายและเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไป แต่ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าจำเลยกระทำต่อผู้ตายและผู้เสียหายด้วยเจตนาอันเดียวกันและเป็นการกระทำต่อเนื่องกันถือได้ว่าเป็นการกระทำในคราว

เดียวกันจึงเป็นกรรมเดียวติดต่อกฎหมายหลายบท มิใช่หลายกรรมต่างกันดังที่โจทก์ฟ้อง ที่ศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษจำเลยชอบแล้ว

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>